CONTRATO COMERCIAL PROMOCIONAL DE ACCESO GRATUITO A PROMETHEIA

Entre INVERSIONES FM02 LTDA, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Chile, propietaria y operadora de la plataforma tecnológica PROMETHEIA, en adelante indistintamente “INVERSIONES FM02 LTDA” o “FM02”, por una parte; y por la otra, la persona natural o jurídica individualizada en el correspondiente registro electrónico, formulario de acceso o documento equivalente, en adelante “EL USUARIO PROMOCIONAL”, se celebra el presente Contrato Comercial Promocional de Acceso Gratuito a PROMETHEIA, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones comerciales particulares bajo las cuales INVERSIONES FM02 LTDA otorga a EL USUARIO PROMOCIONAL acceso temporal y gratuito a la plataforma tecnológica PROMETHEIA.

El acceso promocional tendrá vigencia desde la fecha efectiva de registro y activación del usuario en PROMETHEIA hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

El acceso tiene como finalidad permitir que EL USUARIO PROMOCIONAL conozca, utilice y evalúe PROMETHEIA dentro de las funcionalidades que FM02 determine habilitar durante el período promocional.

El presente contrato no constituye una contratación comercial pagada ni genera obligación de contratación posterior.

SEGUNDO: ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

El presente Contrato Comercial Promocional y el Contrato de Uso de Plataforma de Inteligencia Artificial PROMETHEIA serán puestos a disposición de EL USUARIO PROMOCIONAL durante su proceso inicial de registro en la plataforma.

Al completar voluntariamente su registro y aceptar electrónicamente las condiciones presentadas, EL USUARIO PROMOCIONAL manifiesta expresamente su conocimiento y aceptación íntegra de ambos contratos.

La aceptación electrónica constituirá una manifestación válida de voluntad para quedar sujeto a las obligaciones, derechos, restricciones y condiciones establecidas en ambos instrumentos, sin necesidad de firma física ni suscripción de documentos adicionales, sin perjuicio de las exigencias legales aplicables.

INVERSIONES FM02 LTDA podrá conservar registros electrónicos que permitan acreditar dicha aceptación, incluyendo fecha y hora del registro, identificación de la cuenta, versión de los contratos aceptados y demás antecedentes técnicos razonablemente necesarios.

La creación y activación de la cuenta habilitarán a EL USUARIO PROMOCIONAL para acceder a PROMETHEIA conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

TERCERO: RELACIÓN CON EL CONTRATO DE USO

El acceso promocional estará íntegramente sujeto al Contrato de Uso de Plataforma de Inteligencia Artificial PROMETHEIA vigente al momento de su aceptación.

Dicho Contrato de Uso regulará especialmente:

a) funcionamiento de la plataforma;
b) acceso y utilización;
c) responsabilidad sobre los datos ingresados;
d) naturaleza y alcance de informes y resultados;
e) confidencialidad;
f) seguridad;
g) almacenamiento y eliminación de información;
h) propiedad intelectual;
i) restricciones tecnológicas;
j) credenciales y accesos;
k) limitaciones de responsabilidad.

La aceptación del presente contrato implicará asimismo la aceptación del Contrato de Uso, conforme al procedimiento de registro electrónico establecido.

Ambos instrumentos serán complementarios y deberán interpretarse conjuntamente.

CUARTO: GRATUIDAD

El acceso otorgado mediante el presente contrato será completamente gratuito durante su período de vigencia.

EL USUARIO PROMOCIONAL no deberá pagar:

a) habilitación;
b) mensualidad;
c) tarifa anual;
d) cargo de activación;
e) precio por utilización ordinaria de las funcionalidades promocionales habilitadas.

La gratuidad tendrá carácter exclusivamente temporal y promocional.

El acceso gratuito no generará obligación económica presente ni futura por el solo hecho de registrarse o utilizar PROMETHEIA durante el período promocional.

QUINTO: VIGENCIA

El presente contrato comenzará a regir desde la fecha efectiva de registro y activación de EL USUARIO PROMOCIONAL en PROMETHEIA.

Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

La duración del acceso promocional dependerá de la fecha en que el usuario complete su registro y activación, sin establecerse un período mínimo de utilización.

La falta de utilización de PROMETHEIA no suspenderá ni extenderá la vigencia contractual.

SEXTO: ACTIVACIÓN

El acceso promocional comenzará en la fecha en que FM02 habilite efectivamente la cuenta de EL USUARIO PROMOCIONAL.

Para su activación, EL USUARIO PROMOCIONAL deberá haber aceptado electrónicamente:

a) el presente Contrato Comercial Promocional;
b) el Contrato de Uso de PROMETHEIA; y
c) las demás políticas aplicables a la plataforma que sean puestas a su disposición.

La activación no requerirá pago alguno.

La fecha de activación quedará registrada electrónicamente por PROMETHEIA.

SÉPTIMO: ALCANCE DEL ACCESO PROMOCIONAL

Durante la vigencia del presente contrato, EL USUARIO PROMOCIONAL podrá acceder a las funcionalidades de PROMETHEIA que FM02 determine habilitar para el período promocional.

FM02 podrá definir si el acceso comprende la totalidad o parte de las funcionalidades, módulos, informes, análisis, proyecciones, capacidades de inteligencia artificial u otras herramientas disponibles en PROMETHEIA.

La existencia de funcionalidades no habilitadas durante el período promocional no otorgará derecho a exigir su activación.

OCTAVO: INFORMACIÓN INGRESADA POR EL USUARIO

EL USUARIO PROMOCIONAL podrá ingresar información financiera, contable, tributaria o empresarial necesaria para utilizar las funcionalidades habilitadas.

La responsabilidad respecto de la calidad, integridad, exactitud, suficiencia y legitimidad de dicha información se regirá íntegramente por el Contrato de Uso.

FM02 no estará obligada a revisar, auditar, verificar, validar ni corregir la información ingresada.

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de contar con las autorizaciones y derechos necesarios para ingresar información propia o de terceros a PROMETHEIA.

NOVENO: TÉRMINO AUTOMÁTICO DEL PERÍODO PROMOCIONAL

El presente contrato terminará automáticamente el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de aviso, comunicación, requerimiento o gestión adicional de FM02.

A partir del 1 de enero de 2027, EL USUARIO PROMOCIONAL perderá el derecho de acceso gratuito a PROMETHEIA, salvo que haya formalizado una contratación comercial vigente que autorice su continuidad.

El término del período promocional no constituirá incumplimiento, suspensión del servicio ni terminación anticipada, sino simplemente el vencimiento del plazo previamente acordado.

DÉCIMO: AUSENCIA DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

El presente contrato promocional no tendrá renovación automática.

Finalizado el período promocional:

a) no se generará mensualidad;
b) no se efectuará cobro automático;
c) no se generará obligación de pago;
d) no se transformará automáticamente en un contrato comercial;
e) no se entenderá contratado un período anual;
f) no se renovará automáticamente el acceso promocional.

Cualquier continuidad posterior requerirá una nueva contratación comercial expresa.

DÉCIMO PRIMERO: AUSENCIA DE DERECHO ADQUIRIDO

La utilización gratuita de PROMETHEIA no generará derecho adquirido alguno respecto de:

a) futuros períodos gratuitos;
b) nuevas promociones;
c) descuentos;
d) condiciones comerciales preferenciales;
e) extensión del período promocional;
f) acceso gratuito permanente;
g) conservación indefinida de la cuenta.

FM02 no estará obligada a repetir, extender o renovar el beneficio promocional.

DÉCIMO SEGUNDO: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL ACCESO PROMOCIONAL

Sin perjuicio de la fecha de término establecida, FM02 podrá suspender o poner término anticipadamente al acceso promocional cuando exista:

a) incumplimiento del Contrato de Uso;
b) utilización indebida de PROMETHEIA;
c) riesgo para la seguridad de la plataforma;
d) vulneración o intento de vulneración tecnológica;
e) utilización no autorizada de credenciales;
f) infracción de derechos de propiedad intelectual;
g) utilización de PROMETHEIA fuera del alcance autorizado;
h) requerimiento legal o regulatorio.

La terminación por cualquiera de estas causas no generará derecho a indemnización, compensación ni extensión del período promocional, sin perjuicio de los derechos que legalmente no puedan excluirse.

DÉCIMO TERCERO: INFORMACIÓN AL TÉRMINO DEL PERÍODO PROMOCIONAL

Finalizado el período promocional, la cuenta quedará deshabilitada para acceso gratuito.

La información asociada a la cuenta quedará sometida a las condiciones de conservación y eliminación establecidas en el Contrato de Uso de PROMETHEIA.

En consecuencia, podrá permanecer almacenada durante un período máximo de sesenta (60) días corridos desde la fecha efectiva de término.

Para los contratos promocionales que finalicen el 31 de diciembre de 2026, el procedimiento de eliminación comenzará a partir de dicha fecha.

Transcurrido el plazo máximo establecido, FM02 procederá a eliminar la cuenta y la información asociada de los registros operativos de PROMETHEIA, conforme a las condiciones del Contrato de Uso y a las obligaciones legales aplicables.

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de descargar, exportar o respaldar previamente aquella información que estime necesario conservar.

La existencia temporal de información almacenada después del término no otorgará derecho a mantener habilitado el acceso gratuito.

DÉCIMO CUARTO: CONTRATACIÓN COMERCIAL POSTERIOR

Durante la vigencia del período promocional, EL USUARIO PROMOCIONAL podrá solicitar la contratación comercial de PROMETHEIA.

Dicha contratación constituirá una relación contractual nueva e independiente del presente acceso promocional.

La contratación posterior estará sujeta al Contrato Comercial de Acceso a PROMETHEIA y a las condiciones económicas aplicables al primer año de contratación.

El acceso promocional gratuito no será imputado como pago, habilitación, mensualidad ni parte del precio de una eventual contratación posterior.

La contratación comercial requerirá aceptación expresa del correspondiente instrumento y cumplimiento de las condiciones de activación y pago aplicables.

DÉCIMO QUINTO: CONTINUIDAD DE INFORMACIÓN EN CASO DE CONTRATACIÓN

Si EL USUARIO PROMOCIONAL formaliza una contratación comercial de PROMETHEIA antes de que la información correspondiente al período promocional haya sido eliminada, FM02 podrá permitir técnicamente la continuidad de la cuenta y de la información existente.

Dicha continuidad estará condicionada a que la contratación comercial se formalice dentro del plazo durante el cual la información permanezca disponible en los sistemas de PROMETHEIA.

La eventual continuidad técnica de la información no modificará la naturaleza jurídica de la nueva contratación ni convertirá el período promocional en parte del período comercial contratado.

Una vez eliminada la información, una contratación posterior comenzará con una cuenta sin información histórica proveniente del acceso promocional.

DÉCIMO SEXTO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS

La gratuidad del acceso no otorgará a EL USUARIO PROMOCIONAL derechos adicionales sobre PROMETHEIA.

Todas las disposiciones del Contrato de Uso relativas a propiedad intelectual, secreto industrial, ingeniería inversa, extracción de información, reconstrucción tecnológica, entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y demás restricciones continuarán siendo plenamente aplicables durante el acceso promocional.

El carácter gratuito de la prueba no podrá interpretarse como autorización para analizar, reproducir, copiar o desarrollar tecnologías derivadas de PROMETHEIA.

DÉCIMO SÉPTIMO: AUSENCIA DE COMPENSACIÓN

La suspensión, terminación o vencimiento del acceso promocional no generará derecho a:

a) devolución, por tratarse de un servicio gratuito;
b) indemnización;
c) compensación;
d) extensión automática del período;
e) entrega de un nuevo período promocional.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos que legalmente no puedan ser excluidos.

DÉCIMO OCTAVO: COMUNICACIONES

Las comunicaciones relacionadas con el acceso promocional podrán efectuarse mediante correo electrónico u otros medios electrónicos asociados a la cuenta.

Será responsabilidad de EL USUARIO PROMOCIONAL mantener actualizados sus datos de contacto.

FM02 podrá comunicar mediante dichos medios información relacionada con la vigencia, finalización del acceso promocional, contratación comercial y cierre de la cuenta.

DÉCIMO NOVENO: INTEGRIDAD Y PREVALENCIA

El presente instrumento regula exclusivamente las condiciones comerciales particulares del acceso promocional gratuito a PROMETHEIA.

En materias tecnológicas, de funcionamiento, información, seguridad, responsabilidad, confidencialidad y propiedad intelectual se aplicará el Contrato de Uso de PROMETHEIA.

En caso de contradicción, el presente contrato prevalecerá únicamente respecto de la gratuidad, vigencia y condiciones específicas del acceso promocional.

VIGÉSIMO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en Santiago de Chile y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las normas imperativas que resulten aplicables.

ANEXO OPERATIVO · ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA

Texto sugerido para el formulario de registro inicial de PROMETHEIA:

☐ He leído y acepto el Contrato de Uso de PROMETHEIA y el Contrato Comercial Promocional de Acceso Gratuito.

Declaro conocer que mi registro y activación me permiten acceder gratuitamente a PROMETHEIA hasta el 31 de diciembre de 2026.

Entiendo que el acceso promocional finalizará automáticamente en esa fecha y que, para continuar utilizando PROMETHEIA desde el 1 de enero de 2027, deberé formalizar una contratación comercial.

Si no contrato el servicio, mi cuenta será deshabilitada y mi información será eliminada conforme a los plazos y condiciones establecidos en los contratos aceptados.